

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1179/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสัมพันธ์ ผ่องศรี กับพวก

จำเลย

นายนิมิตรหรือหรั่ง อรุณทัตหรือขึ้นการ

คำ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่ตั้งใจจะฎีกาอีกต่อไป จึง
ขอถอนฎีกา ไปรตอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340,340 ตี ๗ ๗ จำคุก 22 ปี 6 เดือนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 มาตรา 7,72 จำคุก 2 ปีและมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 25 ปี 6
เดือนจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก
คนละ 17 ปี ๗ ๗

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 70)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลธนบุรี จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 จากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ ให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 2 นับแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้องต่อศาลธนบุรี จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 จากสารบบความ

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ